

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

บริษัท รุ่งอโณทัยการเคหะ จำกัด

ผู้ร้อง

4640/2539

ป.วิ.พ. มาตรา 70, มาตรา 174 (2), มาตรา 246

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นเมื่อวันที่18กรกฎาคม2537ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในอุทธรณ์ของผู้ร้องในวันรุ่งขึ้นว่าให้รับอุทธรณ์คำสั่งของผู้ร้องให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน5วันไม่มีผู้รับให้ปิดโดยเจ้าหน้าที่ของศาลได้ประทับตามYangกำหนดให้ผู้ร้องมาทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นในวัน
ที่21กรกฎาคม2537ซึ่งผู้ร้องได้ลงชื่อรับทราบไว้แล้วกรณีจึงถือได้ว่าผู้ร้องทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นในวันที่21กรกฎาคม2537แต่ผู้ร้องมิได้มานำส่งสำเนาอุทธรณ์จนกระทั่งวันที่17สิงหาคม2537อันล่วงเลยกำหนดเวลา5วันตามคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้วเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีได้รายงานต่อศาลชั้นต้นว่าพ้นกำหนดระยะเวลาในการนำหมายแล้วผู้ร้องไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่งศาลชั้นต้นจึงให้ส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์เช่นนี้ย่อมถือได้ว่าผู้ร้องเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดจึงเป็นการทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา174(2),246ประกอบด้วยมาตรา153แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แม้ผู้ร้องจะได้เสียค่าธรรมเนียมในการนำส่งก็ไม่ทำให้ผู้ร้องหมดหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการนำส่งตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา174(2)บัญญัติว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้วให้ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องอันเป็นผลที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเมื่อผู้ร้องทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นซึ่งกำหนดให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่ผู้ร้องไม่นำส่งสำเนาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดถือว่าผู้ร้องไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้เพื่อการนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา174(2)ประกอบด้วยมาตรา246จึงเป็นการทิ้งฟ้องอุทธรณ์โดยไม่จำเป็นที่ศาลชั้นต้นจะต้องสั่งไว้อย่างชัดแจ้งด้วยว่า"หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าทิ้งฟ้อง"

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เยาวรราช จำกัด ผู้ล้มละลายเด็ดขาดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2530 และมีคำพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือที่ยธ.0305/2782/2530 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2530 แจ้งให้ผู้ร้องชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินรวม 11,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยและไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 652, 937, 5668, 5669, 5670, 5684, 5695, 5697, 5698, 5699, 9145, 9146 และ 9147 พร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงแรมไทยรุ่งโรจน์ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ หากจะปฏิเสธ ก็ให้แสดงเหตุผลประกอบข้อปฏิเสธเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแต่ผู้ร้องมิได้ชำระหนี้หรือปฏิเสธหนี้ภายในกำหนดจึงถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของผู้ล้มละลายตามจำนวนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งไปเป็นการเด็ดขาด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำขอต่อศาลชั้นต้นให้ออกคำบังคับและหมายบังคับคดีแก่ผู้ร้อง ชันบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขอให้ศาลชั้นต้นขอให้ศาลจังหวัด

ตราดบังคับคดีแทนและได้มอบให้ผู้แทนนำเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจังหวัด
ตราดยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวและประกาศขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือทวงหนี้จากผู้ร้อง โดยส่ง
หนังสือไปยังอาคารเลขที่ 109 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากผู้ร้องถูกซื้อออกจาก
ทะเบียนและเป็นบริษัทร้างตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2529 แล้วการทวงหนี้จึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ร้องไม่มีโอกาสปฏิเสธหนี้ได้ ที่ศาลชั้นต้นออกคำบังคับหมาย
บังคับคดีจึงกระทำโดยผิดหลงขอให้เพิกถอนคำบังคับและหมายบังคับคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ทวงถามใหม่ ถ้าไม่สามารถกระทำได้อีกก็ให้ประกาศหนังสือพิมพ์

ศาลชั้นต้นสั่งในคำร้องว่า การสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 27 เป็นเรื่องศาลปฏิบัติผิดระเบียบ จึงนำมาตราดังกล่าวมาใช้บังคับไม่ได้อีก
ทั้งการขอเพิกถอนตาม มาตรา 27 ผู้ร้องจะต้องร้องขอภายใน 8 วัน นับแต่รู้ว่าผิด
ระเบียบ ผู้ร้องมายื่นคำร้องเกินกำหนด 8 วันแล้ว ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์คำสั่ง ให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 5 วัน ไม่มีผู้รับให้ปิด ต่อมาเจ้าพนักงานกรมบังคับคดี
รายงานว่าพ้นกำหนดระยะเวลาในการนำหมายแล้ว ผู้ร้องไม่มาเสียค่าธรรมเนียมใน
การส่งศาลชั้นต้นให้ส่งสำเนาไปศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ผู้ร้องทิ้งอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 174(2), 246 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
มาตรา 153 ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลอุทธรณ์

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในอุทธรณ์ของผู้ร้องในวันรุ่งขึ้นว่า ให้รับอุทธรณ์คำสั่งของผู้ร้อง ให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 5 วัน ไม่มีผู้รับให้ปิด โดยเจ้าหน้าที่ของศาลได้ประทับตราয়กำหนดให้ผู้ร้องมาทราบคำสั่งของศาลชั้นต้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2537 ซึ่งผู้ร้องได้ลงชื่อรับทราบไว้แล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ร้อง ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2537 แต่ผู้ร้องมิได้นำส่งสำเนา อุทธรณ์ จนกระทั่งวันที่ 17 สิงหาคม 2537 อันล่วงเลยกำหนดเวลา 5 วัน ตามคำสั่ง ของศาลชั้นต้นแล้ว เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีได้รายงานต่อศาลชั้นต้นว่า พันกำหนด ระยะเวลาในการนำหมายแล้วผู้ร้องไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่งศาลชั้นต้นจึงให้ ส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์เช่นนี้ย่อมถือได้ว่าผู้ร้องเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนดจึงเป็นการทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แผลงมาตรา 174(2), 246 ประกอบด้วยมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องได้ดำเนินการนำส่งสำเนาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2537ภายในกำหนดเวลาตามคำสั่งศาลชั้นต้นแล้ว โดยมีหลักฐานแบบ คำขอวางเงินนำหมายล่วงหน้าฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 แนบมาท้ายฎีกานั้น เห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์แม้ผู้ร้องจะได้เสียค่าธรรมเนียมในการนำส่งก็ไม่ทำให้ผู้ร้องหมดหน้าที่ที่จะ ต้องจัดการนำส่งตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ทั้งหลักฐานแบบคำขอที่ผู้ร้องแนบมาท้าย ฎีกาก็เป็นกรณีของนางปรียา สุทธิวาริ เป็นผู้ร้อง หาใช่ผู้ร้องในคดีนี้ไม่

ผู้ร้องฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ส่งสำเนาอุทธรณ์คำสั่งให้เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 5 วันไม่มีผู้รับให้ปิดโดยมิได้ส่งตลอดไปถึงว่าหากไม่ ปฏิบัติตามให้ถือว่าทิ้งฟ้องอุทธรณ์คำสั่งไว้ด้วย การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าผู้ร้องทิ้ง ฟ้องอุทธรณ์ จึงนอกเหนือเกินเลยไปจากคำสั่งเดิมของศาลชั้นต้นเป็นการไม่ชอบด้วย กฎหมายนั้น เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแผลง มาตรา 174(2)

บัญญัติว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อ
การนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้วให้ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องอันเป็นผลที่เกิด
ขึ้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เมื่อผู้ร้องทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นซึ่ง
กำหนดให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน5 วัน แล้ว แต่
ผู้ร้องไม่นำส่งสำเนาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดถือว่าผู้ร้องไม่
ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้เพื่อการนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 จึงเป็นการทิ้งฟ้อง
อุทธรณ์โดยไม่จำเป็นที่ศาลชั้นต้นจะต้องส่งไว้อย่างชัดเจนด้วยว่า "หากไม่ปฏิบัติ
ตามให้ถือว่าทิ้งฟ้อง" ดังที่ผู้ร้องฎีกา ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-สมาน เวทวินิจ-ไพศาล รางฆางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>